

CHAPITRE II : DES MESURES RELATIVES AUX RECETTES DES IMPÔTS

Article 16 :

Les mesures fiscales reprises aux articles 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 de la Loi de finances n° 18/025 du 13 décembre 2018 de l'exercice 2019 sont d'application dans le cadre de la présente Loi.

Les mesures relatives aux recettes des impôts reprises dans la présente Loi modifient et complètent ipso facto les dispositions correspondantes de l'Ordonnance-loi n° 69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus, de l'Ordonnance-loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée et de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales.

Article 17 :

Le paragraphe 1^{er} et le paragraphe 4 de l'article 84 de l'Ordonnance-loi n° 69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus sont modifiés comme suit :

« Article 84, paragraphes 1^{er} et 4 :

Par.1. Pour les rémunérations des personnes autres que celles visées au paragraphe 3 du présent article, l'impôt est fixé à :

- 3 % pour la tranche de revenus de 0,00 FC à 1.944.000,00 FC ;
- 15 % pour la tranche de revenus de 1.944.001,00 FC à 21.600.000,00 FC ;
- 30 % pour la tranche de revenus de 21.600.001,00 FC à 43.200.000,00 FC ;
- 40 % pour le surplus.

Par. 4. En aucun cas, l'impôt professionnel individuel calculé sur la base des dispositions du paragraphe premier ci-dessus, après déduction des charges de famille prévues à l'article 89 de la présente Ordonnance-loi, ne peut être inférieur à 2.000 Francs congolais par mois. »

Article 18 :

L'article 89 de l'Ordonnance-loi n° 69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus est modifié comme suit :

« Article 89 :

L'impôt établi par application de l'article 84 de la présente Ordonnance-loi est réduit d'une quotité de 2% pour chacun des membres de la famille à charge au sens de l'article 90 de la même Ordonnance-loi, avec un maximum de 9 personnes.

Toutefois, cette réduction ne concerne pas l'impôt professionnel sur les rémunérations versées au personnel domestique et aux salariés des Micro-Entreprises. »

Article 19 :

Les dispositions des articles 42, point 3, 59 ter, 59 quater, 74 quater et 74 quinquies de l'Ordonnance-loi n°10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée s'appliquent à compter de la date qui sera fixée par Arrêté du Ministre ayant les Finances dans ses attributions.

Article 20 :

L'article 7 de l'Ordonnance-loi n° 13/006 du 23 février 2013 portant régime fiscal applicable aux entreprises de petite taille en matière d'impôt sur les bénéfices et profits est modifié comme suit :

« Article 7 :

L'impôt sur les bénéfices et profits à charge des Petites Entreprises est payé en deux quotités :

- 60% représentant l'acompte ;
- 40% au titre de solde.

L'acompte dont question à l'alinéa précédent est payé à la souscription de la déclaration auto liquidative, au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit celle de la réalisation des revenus. Le solde est acquitté à l'aide d'un bordereau de versement du solde, au plus tard le 30 avril de la même année.

L'Administration fournit le modèle de la déclaration auto liquidative et du bordereau de versement du solde visés ci-dessus. »

comptoirs d'achats ou de vente, dépôts, immeubles donnés en location, ainsi que toute autre installation fixe ou permanente quelconque de caractère productif ;

- soit, en l'absence d'installation matérielle, lorsqu'elles exercent directement sous leur propre raison sociale, une activité professionnelle pendant une période au moins égale à six mois. »

« Article 70 :

Les personnes physiques ou morales visées à l'article 68 doivent tenir au siège de leurs établissements situés en République Démocratique du Congo une comptabilité spéciale des opérations traitées par ces établissements. Cette comptabilité exprimée en Franc Congolais doit être tenue en français suivant les règles en vigueur en République Démocratique du Congo. »

« Article 73 :

Les frais exposés à l'étranger par la personne physique ou morale étrangère ne sont pas admis en déduction des bénéfices réalisés par les établissements de la République Démocratique du Congo. »

« Article 77 :

Sont redevables de l'impôt professionnel, les personnes physiques, les communautés, les sociétés et les autres personnes juridiques :

- 1°) qui bénéficient en République Démocratique du Congo des revenus mentionnés à l'article 27.1°), 3°) et 4°), même si elles résident ou ont leur principal établissement à l'étranger ;
- 2°) qui paient ou attribuent à un titre quelconque des revenus mentionnés à l'article 27.2°) et 5°) même si les bénéficiaires résident à l'étranger. »

« Article 83 :

Le taux de l'impôt professionnel est fixé à 35 % sur les bénéfices des sociétés.

Le taux de l'impôt professionnel est fixé à 14 % sur les sommes payées en rémunération des prestations de services de toute nature fournies par des personnes physiques ou morales étrangères non établies en République Démocratique du Congo. »

« Article 84 :

Par.1. Pour les rémunérations des personnes autres que celles visées au paragraphe 3 du présent article, l'impôt est fixé à :

0 %	pour la tranche de revenus de	0,00 FC à	524.160,00 FC
15 %	pour la tranche de revenus de	524.161,00 FC à	1.428.000,00 FC
20 %	pour la tranche de revenus de	1.428.001,00 FC à	2.700.000,00 FC
22,5 %	pour la tranche de revenus de	2.700.001,00 FC à	4.620.000,00 FC
25 %	pour la tranche de revenus de	4.620.001,00 FC à	7.260.000,00 FC
30 %	pour la tranche de revenus de	7.260.001,00 FC à	10.260.000,00 FC
32,5 %	pour la tranche de revenus de	10.260.001,00 FC à	13.908.000,00 FC
35 %	pour la tranche de revenus de	13.908.000,00 FC à	16.824.000,00 FC
37,5 %	pour la tranche de revenus de	16.824.000,00 FC à	22.956.000,00 FC
40 %	pour le surplus.		

Par.2. En aucun cas, l'impôt total ne peut excéder 30 % du revenu imposable.

Par.3. Les rémunérations versées au personnel domestique et aux salariés relevant des Micro-entreprises sont imposées suivant les taux forfaitaires fixés par voie d'Arrêté du Ministre ayant les Finances dans ses attributions. L'impôt professionnel individuel y afférent est reversé par quotités trimestrielles.

Par.4. En aucun cas, l'impôt professionnel individuel, après déduction des charges de famille prévues à l'article 89 de la présente Ordonnance-loi, ne peut être inférieur à 1.500 Francs congolais par mois. »

« Article 89 :

L'impôt établi par application de l'article 84 de la présente Ordonnance-loi, est réduit d'une quotité de 2% pour chacun des membres de la famille à charge au sens de l'article 90 de la même Ordonnance-loi, avec un maximum de 9 personnes.

Aucune réduction n'est accordée sur l'impôt qui se rapporte à la partie du revenu imposable qui excède la septième tranche du barème fixé au paragraphe premier de l'article 84 ainsi que sur l'impôt professionnel sur les rémunérations versées au personnel domestique et aux salariés des Micro-Entreprises. »

« Article 92 :

Par.1. Les personnes morales ou physiques dont les revenus imposables sont constitués, en tout ou en partie, des bénéfices ou profits énoncés à l'article 27.1°, 3° et 4° de l'Ordonnance-Loi n° 69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus, ne relevant pas du régime d'imposition des entreprises de petite taille, sont assujetties à un impôt minimum fixé à 1/1000 du chiffre d'affaires déclaré, lorsque les résultats sont déficitaires ou susceptibles de donner lieu à une imposition inférieure à ce montant.

Par.2. En aucun cas, l'impôt minimum visé au paragraphe premier ci-dessus ne peut être inférieur à :

- 750.000 Francs Congolais pour les moyennes entreprises ;
- 2.500.000 Francs Congolais pour les grandes entreprises.

L'impôt minimum n'est dû que pour un douzième par mois ou fraction de mois si le contribuable a commencé ses activités après le mois de janvier.

Par.3. Les personnes physiques ou morales en cessation d'activités, sans s'être fait radier, selon le cas, du nouveau registre de commerce conformément à l'article 29 du Décret du 6 mars 1951 relatif à l'exercice du commerce ou de l'ordre de la corporation, sont soumises au paiement d'un impôt forfaitaire fixé à :

- 500.000 Francs Congolais pour les grandes entreprises ;
- 250.000 Francs Congolais pour les moyennes entreprises ;
- 30.000 Francs Congolais pour les entreprises de petite taille.

L'imposition forfaitaire visée au présent paragraphe ne met pas obstacle au pouvoir de recherche et de recoupement reconnu à l'Administration fiscale. Celle-ci peut, le cas échéant, imposer l'entreprise sur la base des revenus réellement acquis, s'ils doivent donner lieu à un impôt supérieur à l'imposition forfaitaire. »

Article 2 :

L'intitulé du chapitre VIII du Titre IV de l'Ordonnance-loi n° 69-009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus est modifié comme suit : « Chapitre VIII : Dispositions particulières applicables aux personnes physiques ou morales étrangères. »

Article 3 :

Il est ajouté à l'Ordonnance-loi n° 69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus un article 92 bis libellé comme suit :

« Lorsque les circonstances l'exigent, le Ministre ayant les Finances dans ses attributions peut, par voie d'arrêté, réajuster les montants et le taux de l'impôt forfaitaire prévus aux articles 84, paragraphe 4, et 92 de la présente Ordonnance-loi. »

Article 4 :

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Ordonnance-loi.

Article 5 :

Sans préjudice de l'alinéa 1^{er} ci-dessus, les dispositions des articles 83, alinéa 1^{er}, 84, paragraphe 1^{er}, et 89, alinéa 2, qui s'appliquent à compter de l'exercice fiscal 2013, la présente Ordonnance-loi entre en vigueur dès sa publication au Journal Officiel.

Fait à Kinshasa, le 23 février 2013

Joseph KABILA KABANGE

Augustin MATATA PONYO Mapon

Premier Ministre

Ordonnance-loi n° 13/009 du 23 février 2013 modifiant et complétant certaines dispositions de l'ordonnance-loi n° 90-046 du 8 août 1990 portant réglementation du Petit commerce

Le Président de la République,

Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 129 et 221 ;

Vu la Loi n° 13/007 du 22 janvier 2013 portant habilitation du Gouvernement ;

Revu l'Ordonnance-loi n° 90-046 du 8 août 1990 portant réglementation du Petit commerce ;

Revu l'Ordonnance-loi n° 002/2012 du 21 septembre 2012 modifiant et complétant certaines dispositions de l'Ordonnance-loi n° 90-046 du 8 août 1990 portant Réglementation du Petit Commerce ;

Sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres,

ORDONNE :

Article 1^{er} :

L'article 1^{er} de l'Ordonnance-loi n° 90-046 du 8 août 1990 portant réglementation du Petit commerce est modifié et complété comme suit :

« Article 1^{er} :

Par dérogation aux dispositions du Décret du 6 mars 1951 portant institution du registre de commerce, l'exercice du Petit commerce n'est subordonné qu'à la détention d'une patente.

comptoirs d'achats ou de vente, dépôts, immeubles donnés en location, ainsi que toute autre installation fixe ou permanente quelconque de caractère productif ;

- soit, en l'absence d'installation matérielle, lorsqu'elles exercent directement sous leur propre raison sociale, une activité professionnelle pendant une période au moins égale à six mois. »

« Article 70 :

Les personnes physiques ou morales visées à l'article 68 doivent tenir au siège de leurs établissements situés en République Démocratique du Congo une comptabilité spéciale des opérations traitées par ces établissements. Cette comptabilité exprimée en Franc Congolais doit être tenue en français suivant les règles en vigueur en République Démocratique du Congo. »

« Article 73 :

Les frais exposés à l'étranger par la personne physique ou morale étrangère ne sont pas admis en déduction des bénéfices réalisés par les établissements de la République Démocratique du Congo. »

« Article 77 :

Sont redevables de l'impôt professionnel, les personnes physiques, les communautés, les sociétés et les autres personnes juridiques :

- 1°) qui bénéficient en République Démocratique du Congo des revenus mentionnés à l'article 27.1°), 3°) et 4°), même si elles résident ou ont leur principal établissement à l'étranger ;
- 2°) qui paient ou attribuent à un titre quelconque des revenus mentionnés à l'article 27.2°) et 5°) même si les bénéficiaires résident à l'étranger. »

« Article 83 :

Le taux de l'impôt professionnel est fixé à 35 % sur les bénéfices des sociétés.

Le taux de l'impôt professionnel est fixé à 14 % sur les sommes payées en rémunération des prestations de services de toute nature fournies par des personnes physiques ou morales étrangères non établies en République Démocratique du Congo. »

« Article 84 :

Par.1. Pour les rémunérations des personnes autres que celles visées au paragraphe 3 du présent article, l'impôt est fixé à :

0 %	pour la tranche de revenus de	0.00 FC à	524.160.00 FC
15 %	pour la tranche de revenus de	524.161.00 FC à	1.428.000.00 FC
20 %	pour la tranche de revenus de	1.428.001.00 FC à	2.700.000.00 FC
22.5 %	pour la tranche de revenus de	2.700.001.00 FC à	4.620.000.00 FC
25 %	pour la tranche de revenus de	4.620.001.00 FC à	7.260.000.00 FC
30 %	pour la tranche de revenus de	7.260.001.00 FC à	10.260.000.00 FC
32.5 %	pour la tranche de revenus de	10.260.001.00 FC à	13.908.000.00 FC
35 %	pour la tranche de revenus de	13.908.000.00 FC à	16.824.000.00 FC
37.5 %	pour la tranche de revenus de	16.824.000.00 FC à	22.956.000.00 FC
40 %	pour le surplus.		

Par.2. En aucun cas, l'impôt total ne peut excéder 30 % du revenu imposable.

Par.3. Les rémunérations versées au personnel domestique et aux salariés relevant des Micro-entreprises sont imposées suivant les taux forfaitaires fixés par voie d'Arrêté du Ministre ayant les Finances dans ses attributions. L'impôt professionnel individuel y afférent est reversé par quotités trimestrielles.

Par.4. En aucun cas, l'impôt professionnel individuel, après déduction des charges de famille prévues à l'article 89 de la présente Ordonnance-loi, ne peut être inférieur à 1.500 Francs congolais par mois. »

« Article 89 :

L'impôt établi par application de l'article 84 de la présente Ordonnance-loi, est réduit d'une quotité de 2% pour chacun des membres de la famille à charge au sens de l'article 90 de la même Ordonnance-loi, avec un maximum de 9 personnes.

Aucune réduction n'est accordée sur l'impôt qui se rapporte à la partie du revenu imposable qui excède la septième tranche du barème fixé au paragraphe premier de l'article 84 ainsi que sur l'impôt professionnel sur les rémunérations versées au personnel domestique et aux salariés des Micro-Entreprises. »

« Article 92 :

Par.1. Les personnes morales ou physiques dont les revenus imposables sont constitués, en tout ou en partie, des bénéfices ou profits énoncés à l'article 27.1°, 3° et 4° de l'Ordonnance-Loi n° 69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus, ne relevant pas du régime d'imposition des entreprises de petite taille, sont assujetties à un impôt minimum fixé à 1/1000 du chiffre d'affaires déclaré, lorsque les résultats sont déficitaires ou susceptibles de donner lieu à une imposition inférieure à ce montant.

Par.2. En aucun cas, l'impôt minimum visé au paragraphe premier ci-dessus ne peut être inférieur à :

- 750.000 Francs Congolais pour les moyennes entreprises ;
- 2.500.000 Francs Congolais pour les grandes entreprises.

L'impôt minimum n'est dû que pour un douzième par mois ou fraction de mois si le contribuable a commencé ses activités après le mois de janvier.

Par.3. Les personnes physiques ou morales en cessation d'activités, sans s'être fait radier, selon le cas, du nouveau registre de commerce conformément à l'article 29 du Décret du 6 mars 1951 relatif à l'exercice du commerce ou de l'ordre de la corporation, sont soumises au paiement d'un impôt forfaitaire fixé à :

- 500.000 Francs Congolais pour les grandes entreprises ;
- 250.000 Francs Congolais pour les moyennes entreprises ;
- 30.000 Francs Congolais pour les entreprises de petite taille.

L'imposition forfaitaire visée au présent paragraphe ne met pas obstacle au pouvoir de recherche et de recoupement reconnu à l'Administration fiscale. Celle-ci peut, le cas échéant, imposer l'entreprise sur la base des revenus réellement acquis, s'ils doivent donner lieu à un impôt supérieur à l'imposition forfaitaire. »

Article 2 :

L'intitulé du chapitre VIII du Titre IV de l'Ordonnance-loi n° 69-009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus est modifié comme suit : « Chapitre VIII : Dispositions particulières applicables aux personnes physiques ou morales étrangères. »

Article 3 :

Il est ajouté à l'Ordonnance-loi n° 69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus un article 92 bis libellé comme suit :

« Lorsque les circonstances l'exigent, le Ministre ayant les Finances dans ses attributions peut, par voie d'arrêté, réajuster les montants et le taux de l'impôt forfaitaire prévus aux articles 84, paragraphe 4, et 92 de la présente Ordonnance-loi. »

Article 4 :

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Ordonnance-loi.

Article 5 :

Sans préjudice de l'alinéa 1^{er} ci-dessus, les dispositions des articles 83, alinéa 1^{er}, 84, paragraphe 1^{er}, et 89, alinéa 2, qui s'appliquent à compter de l'exercice fiscal 2013, la présente Ordonnance-loi entre en vigueur dès sa publication au Journal Officiel.

Fait à Kinshasa, le 23 février 2013

Joseph KABILA KABANGE

Augustin MATATA PONYO Mapon

Premier Ministre

Ordonnance-loi n° 13/009 du 23 février 2013 modifiant et complétant certaines dispositions de l'ordonnance-loi n° 90-046 du 8 août 1990 portant réglementation du Petit commerce

Le Président de la République,

Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 129 et 221 ;

Vu la Loi n° 13/007 du 22 janvier 2013 portant habilitation du Gouvernement ;

Revu l'Ordonnance-loi n° 90-046 du 8 août 1990 portant réglementation du Petit commerce ;

Revu l'Ordonnance-loi n° 002/2012 du 21 septembre 2012 modifiant et complétant certaines dispositions de l'Ordonnance-loi n° 90-046 du 8 août 1990 portant Réglementation du Petit Commerce ;

Sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres,

ORDONNE :

Article 1^{er} :

L'article 1^{er} de l'Ordonnance-loi n° 90-046 du 8 août 1990 portant réglementation du Petit commerce est modifié et complété comme suit :

« Article 1^{er} :

Par dérogation aux dispositions du Décret du 6 mars 1951 portant institution du registre de commerce, l'exercice du Petit commerce n'est subordonné qu'à la détention d'une patente.



Primature
Le Premier Ministre

**DECRET N°18/041 DU 24 NOV 2018 FIXANT LES TAUX DE
COTISATIONS DUES A LA CAISSE NATIONALE DE SECURITE
SOCIALE, EN SIGLE « CNSS »**

Le Premier Ministre,

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialement en son article 92 ;

Vu le Traité du 22 septembre 1993 instituant une Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale, CIPRES en sigle ;

Vu la Loi n°08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics ;

Vu la Loi n°16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de la sécurité sociale ;

Vu l'Ordonnance n° 17/004 du 07 avril 2017 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n° 17/005 du 08 mai 2017 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres Délégués et des Vice-Ministres, telle que modifiée par l'Ordonnance n° 18/04 du 15 février 2018 portant réaménagement technique du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n° 17/024 du 10 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les Membres du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n° 17/025 du 10 juillet 2017 fixant les attributions des ministères ;

- Suite -

Considérant la Recommandation n° 25/CM/CIPRES relative aux dispositions applicables à la gestion technique des branches dans les Organismes de Prévoyances Sociales des Etats membres de la Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale, en sigle CIPRES, spécialement en ses articles 26,27 et 28 ;

Considérant les conclusions de l'étude actuarielle du régime général de la sécurité sociale au 31 décembre 2016 réalisée par les Experts du Bureau International du Travail ;

Considérant que les employeurs n'ont pas pu prendre en compte le nouveau taux des cotisations dans leurs budgets pour l'exercice 2018, du fait que l'étude actuarielle était en cours ;

Le Conseil National du Travail et de la Sécurité Sociale entendu en sa 35^{ème} session ordinaire tenue du 10 au 12 juillet 2018 ;

Sur proposition du Ministre d'Etat, Ministre du Travail, Emploi et Prévoyance Sociale ;

Après délibération en Conseil des Ministres ;

DECRETE :

Article 1^{er}

Le présent Décret fixe les taux de cotisations sociales applicables aux branches des prestations aux familles, des pensions et des risques professionnels gérées par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, CNSS en sigle.

Article 2

Le taux des cotisations sociales dues à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale au titre de la branche des prestations aux familles est fixé à 6,5%, à charge exclusive de l'employeur.

Article 3

Le taux des cotisations sociales dues à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale au titre de la branche des pensions est fixé à 10% réparti comme suit :

- 5% à charge de l'employeur ;
- 5% à charge du travailleur.



- Suite -

Article 4

Le taux des cotisations sociales dues à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale au titre de la branche des risques professionnels est fixé à 1,5% à charge exclusive de l'employeur.

Article 5

Le taux des cotisations de la branche des risques professionnels peut être majoré par la Caisse jusqu'à concurrence du double à l'égard d'un employeur aussi longtemps qu'il ne se conforme pas aux prescriptions de la Loi en la matière.

Article 6

Les taux fixés aux articles 2, 3 et 4 du présent Décret sont également appliqués aux personnes assujetties à tout ou partie du régime général de la sécurité sociale.

Il s'agit notamment des :

- Membres des sociétés coopératives ouvrières de production ;
- Gérants non-salariés des coopératives ainsi que leurs préposés ;
- Hauts cadres des sociétés et des entreprises publiques dès lors qu'ils ne sont pas liés par un contrat de travail ;
- Assurés volontaires.

Article 7

Ces taux s'appliquent également à toute personne qui, ayant été affiliée au régime général de la sécurité sociale pendant trois ans au moins dont six mois consécutifs à la date où elle cesse de remplir les conditions d'assujettissement, demeure volontairement assujettie à la branche des pensions et des risques professionnels.

Article 8

En aucun cas, le montant des rémunérations servant de base de calcul des cotisations ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti.

Article 9

Les taux des cotisations tels que fixés dans le présent Décret peuvent faire l'objet d'une révision de manière à garantir l'équilibre financier de l'une ou l'autre branche du régime général de la sécurité sociale conformément aux dispositions des articles

- Suite -

15 et 18 de la Loi n° 16/009 du 15 juillet fixant les règles relatives au régime général de la sécurité sociale.

Article 10

A l'exception du taux de la branche des risques professionnels, l'application des taux repris aux articles 2 et 3 du présent Décret est différée au 1^{er} janvier 2019.

En attendant, à titre transitoire, il sera appliqué les taux suivants :

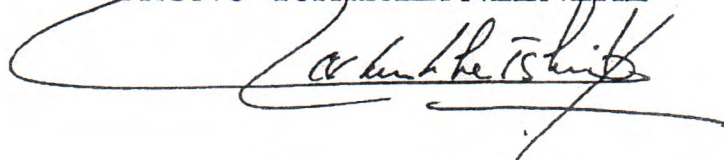
- Pour la branche des pensions 7% répartis comme suit :
 - 3,5% à charge de l'employeur ;
 - 3,5% à charge du travailleur.
- Pour la branche des prestations aux familles dans l'ex-province du Katanga 4% à charge exclusive de l'employeur.

Article 11

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.

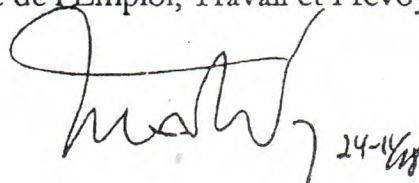
Fait à Kinshasa, 24 NOV 2018

BRUNO TSHIBALA NZENZHE



Lambert MATUKU MEMAS

Ministre d'Etat, Ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociale



53^e année

Première partie

Numéro spécial

JOURNAL



OFFICIEL

de la

République Démocratique du Congo

Cabinet du Président de la République

**ARRETE MINISTERIEL N°049/CAB/MIN/ETPS/MBL/2012 DU
10 DECEMBRE 2012 RELATIF A L’AFFILIATION
DES EMPLOYEURS A L’IMMATRICULATION DES
TRAVAILLEURS AINSI QU’AUX MODALITES ET
CONDITIONS DE VERSEMENT DES COTISATIONS DE LA
SECURITE SOCIALE**

JOURNAL



OFFICIEL

de la

République Démocratique du Congo

Cabinet du Président de la République

Kinshasa – 20 décembre 2012

SOMMAIRE**GOUVERNEMENT**

Ministère de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance Sociale

10 décembre 2012 - Arrêté ministériel n°049/CAB/MIN/ETPS/MBL/2012 relatif à l'affiliation des employeurs à l'immatriculation des travailleurs ainsi qu'aux modalités et conditions de versement des cotisations de la sécurité sociale, col. 1.

GOUVERNEMENT

Ministère de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance Sociale

Arrêté ministériel n°049/CAB/MIN/ETPS/MBL/2012 du 10 décembre 2012 relatif à l'affiliation des employeurs à l'immatriculation des travailleurs ainsi qu'aux modalités et conditions de versement des cotisations de la sécurité sociale

Le Ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance Sociale ;

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la Loi n°011/002 du 20 janvier 2012 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ;

Vu le Décret-loi du 29 juin 1961 organique de la sécurité sociale tel que modifié et complété à ce jour, spécialement en ses articles 2 et 3 ;

Vu la Loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du Travail, spécialement en son article 1^{er} ;

Vu l'Ordonnance-loi n° 92/087 du 20 août 1992 portant déplaçonnement total de l'assiette des cotisations

pour les branches des pensions, des risques professionnels et des allocations familiales ;

Vu l'Ordonnance-loi n° 92/088 du 20 août 1992 portant modification des articles 14 et 15 du Décret-loi du 29 juin 1961, organique de la Sécurité Sociale ;

Vu l'Ordonnance-loi n° 92/089 du 20 août 1992 portant modification du taux de cotisation de la branche des allocations familiales ;

Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier Ministre ;

Vu l'Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d'un Ministre Délégué et des Vice-ministres ;

Vu l'Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères ;

Vu l'Arrêté ministériel n° 048 relatif à l'application de l'Ordonnance-loi n° 92/089 du 20 août 1992 portant modification du taux de cotisation de la branche des allocations familiales ;

Vu l'Arrêté ministériel n°049 relatif à l'application de l'Ordonnance-loi n°088 du 20 août 1992, portant modification des articles 14 et 15 du Décret-loi du 29 juin 1961 organique de la sécurité sociale ;

Vu l'Arrêté ministériel n°050 relatif à l'application de l'Ordonnance n° 92-087 du 20 août 1992 portant déplaçonnement total de l'assiette des cotisations pour les branches des pensions, des risques professionnels et des allocations familiales ;

Revu l'Arrêté départemental n°0021 du 10 avril 1978 relatif à l'affiliation des employeurs, à l'immatriculation des travailleurs ainsi qu'aux modalités et conditions de versement des cotisations de sécurité sociale tel que modifié et complété à ce jour ;

Le Conseil National du Travail entendu en sa trentième session ordinaire tenue du 19 au 22 novembre 2012 :

ARRETE :

Chapitre I : Champ d'application

Section 1 : Assujettissement des travailleurs et des travailleurs assimilés

Article 01 :

Sont obligatoirement assujettis au régime de sécurité sociale institué par le Décret-loi du 29 juin 1961, organique de la sécurité sociale, les travailleurs soumis aux dispositions du Code du Travail sans aucune distinction de race, de nationalité, de sexe ou d'origine, lorsqu'ils sont occupés en ordre principal sur le territoire national pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs nonobstant la nature, la forme, la validité du contrat, la nature et le montant de la rémunération.

Les travailleurs visés au premier paragraphe du présent article comprennent également les travailleurs journaliers ou occasionnels, les salariés à domicile, les travailleurs domestiques, les bateliers, les marins immatriculés en République Démocratique du Congo, les salariés de l'Etat et d'autres entités administratives ne bénéficiant pas, en vertu des dispositions législatives ou réglementaires, d'un régime particulier de sécurité sociale.

Par travailleurs domestiques, il faut entendre soit les travailleurs occupés exclusivement par l'employeur pour les besoins de son ménage, soit pour son service personnel, quelle que soit la dénomination qui leur est donnée.

Article 02 :

Sont assujettis au régime de sécurité sociale en tant que travailleurs assimilés :

- 1) Les apprentis liés par un contrat d'apprentissage conformément aux dispositions du Code du Travail ;
- 2) Les élèves des établissements d'enseignement technique, des écoles professionnelles et artisanales, des centres d'apprentissage et des centres de formation professionnelle de quelque nature qu'ils soient ;
- 3) Les personnes placées dans un établissement de garde et d'éducation de l'Etat ;

- 4) Les stagiaires ou non par un contrat de travail, employés dans l'entreprise ou détachés dans une école professionnelle.

Article 03 :

Sont assujettis au régime de sécurité sociale pour toutes les branches en vigueur, les travailleurs visés à l'article 1^{er} du présent Arrêté.

Sont assujettis au régime de sécurité sociale uniquement pour la branche des risques professionnels, les travailleurs assimilés visés à l'article 2 du présent Arrêté.

Article 04 :

La faculté de demeurer volontairement assujetti à la branche des pensions est accordée à toute personne remplissant les conditions prévues au paragraphe 1^{er} de l'article 3 du Décret-loi organique de la sécurité sociale et reprises à l'article 38 du présent Arrêté.

Section 2 : Assujettissement des employeurs

Article 05 :

Est soumise au respect des dispositions du présent arrêté, toute personne physique ou morale, publique ou privée, occupant un ou plusieurs travailleurs ou travailleurs assimilés visés respectivement aux articles 1^{er} et 2 du présent Arrêté.

Cette obligation naît à l'égard de l'employeur dès l'embauchage d'un ou de plusieurs travailleurs ou dès le début de l'apprentissage, de l'enseignement, de la garde ou du stage des travailleurs assimilés.

Chapitre II : Formalités d'affiliation des employeurs et d'immatriculation des travailleurs

Section 1 : Formalités d'affiliation des employeurs

Article 06 :

Tout employeur est tenu d'adresser au Centre de gestion de l'INSS territorialement compétent où il occupe des travailleurs, une demande d'affiliation dans les huit jours qui suivent le premier embauchage d'un ou de plusieurs travailleurs ou le début de l'apprentissage, de l'enseignement, de la garde ou du stage d'un ou de plusieurs travailleurs assimilés.

Lorsque l'employeur occupe, dans les limites administratives d'un Centre de gestion, des travailleurs dans plusieurs sièges d'exploitation, il doit établir une seule demande d'affiliation pour l'ensemble de ces sièges.

Article 07 :

La demande d'affiliation prévue à l'article 6 du présent Arrêté, doit être établie par l'employeur sur un imprimé conforme au modèle défini par l'INSS.

Elle comporte :

- 1) La dénomination ou la raison sociale de l'entreprise ;
- 2) L'abréviation sous laquelle l'entreprise est généralement connue ;
- 3) Le nom du responsable de l'entreprise ;
- 4) Le numéro d'affiliation à l'INSS du siège social, si la demande d'affiliation concerne un autre Centre de gestion ;
- 5) L'adresse complète (rue, localité, secteur, district, territoire, commune, ville et province) du domicile de l'employeur, si celui-ci est une personne physique ;
- 6) Le numéro de la boîte postale et la localité postale de l'employeur ainsi que l'adresse e-mail ;
- 7) Le numéro du registre de commerce et la province dans laquelle il a été attribué ;
- 8) Le numéro d'identification nationale ;
- 9) La forme juridique de l'entreprise ;
- 10) Les activités principales et secondaires de l'employeur ;
- 11) La date de début d'activité de l'employeur ;
- 12) La date de début d'emploi du personnel ou des travailleurs assimilés ;
- 13) S'il s'agit d'une reprise d'entreprise, le numéro d'affiliation, le nom du prédécesseur et la date de la reprise ;
- 14) Le nombre de travailleurs et de travailleurs assimilés ;
- 15) Le montant total des rémunérations mensuelles brutes des travailleurs et travailleurs assimilés ;
- 16) Le nombre d'enfants bénéficiaires d'allocations familiales des travailleurs et travailleurs assimilés ;
- 17) La date de la demande d'affiliation ;
- 18) La signature et le cachet de l'employeur.

Article 08 :

L'employeur est tenu de signaler au Centre de gestion de l'INSS les renseignements exigés par l'article 7 du présent Arrêté.

Article 09 :

Dès réception de la demande d'affiliation, le Centre de gestion de l'INSS concerné délivre à l'employeur un certificat portant son numéro d'affiliation.

Ce numéro doit être reproduit sur toute correspondance et sur tout document adressé à l'INSS.

Section 2 : Formalités d'immatriculation des travailleurs

Article 10 :

L'INSS immatricule tous les travailleurs définis aux articles 1^{er} et 2 du présent arrêté.

L'INSS délivre une carte de sécurité sociale à chaque travailleur. Un même numéro ne doit être attribué qu'une fois et définitivement pour un même travailleur.

Ce numéro est repris également sur la carte de sécurité sociale du prestataire, c'est « l'identifiant unique ».

Article 11 :

Au moment de l'embauchage d'un travailleur ou de la prise en charge d'un travailleur assimilé, l'employeur est tenu de réclamer à l'intéressé la carte de sécurité sociale pour travailleur.

L'employeur ainsi que les délégués syndicaux ont respectivement l'obligation et le devoir d'informer le siège social et le Centre de gestion de l'INSS territorialement compétent de tout mouvement d'embauchage ou de débauchage d'un travailleur, de prise en charge ou de fin de prise en charge d'un travailleur assimilé.

Cette information doit être fournie sur un modèle défini par l'INSS et qui, outre les renseignements exigés dans la demande d'immatriculation prévue à l'article 12 du présent Arrêté mentionne :

- La date de débauchage s'il s'agit d'un départ ;
- Le numéro d'affiliation de l'employeur précédent ;
- Le nom ou la raison sociale de l'employeur précédent.

Article 12 :

Dans le cas où il est constaté que le travailleur ou le travailleur assimilé n'a pas encore été immatriculé conformément aux dispositions prévues à l'article 10 du présent Arrêté, l'employeur est tenu d'établir une demande d'immatriculation du travailleur dans laquelle il mentionne :

- 1) La date d'embauchage ou de prise en charge ;

- 2) Les nom, post-noms ou prénoms du travailleur, et pour les femmes mariées, éventuellement le nom de jeune fille ;
- 3) Le sexe ;
- 4) Les nom, post-noms ou prénoms du père et de la mère du travailleur ;
- 5) Le lieu et la date de naissance ;
- 6) Le lieu d'origine (localité, secteur, district, territoire, ville, province) ou la nationalité pour les étrangers ;
- 7) L'emploi et la catégorie professionnelle ;
- 8) Le numéro, la date, le lieu de délivrance de la carte nationale d'identité ou du passeport, le numéro national d'identification ;
- 9) L'état-civil : marié(e), célibataire, divorcé(e), veuf ou veuve ;
- 10) Le nom du conjoint ;
- 11) Le nombre d'enfants bénéficiaires d'allocations familiales ;
- 12) Le numéro d'affiliation, le nom ou la raison sociale de l'employeur ;
- 13) Les données biométriques du travailleur.

Cette demande d'immatriculation doit être transmise au Centre de gestion de l'INSS territorialement compétent dans les quinze jours suivant l'embauchage ou la prise en charge. Le siège social de l'INSS établit la carte de sécurité sociale qu'il remet soit directement au travailleur soit par l'intermédiaire de son employeur. Dans le cas où le travailleur déclare avoir perdu sa carte de sécurité sociale, l'INSS lui délivre, après vérification, une autre carte portant le même numéro.

Article 13 :

Dans les quinze jours du décès d'un travailleur, l'employeur est tenu de faire parvenir au Centre de gestion de l'INSS territorialement compétent un avis de décès conformément au modèle établi par l'INSS et dûment certifié par l'Autorité administrative locale compétente. L'avis de décès mentionne :

- 1) Le numéro de la carte de sécurité sociale du travailleur ;
- 2) Les nom, post-noms ou prénoms du travailleur ;
- 3) Le sexe ;
- 4) Les nom, post-noms ou prénoms du père et de la mère du travailleur ;
- 5) Le lieu et la date de naissance du travailleur ;

- 6) Le lieu d'origine (localité, secteur, district, territoire, ville, province) ou la nationalité pour les étrangers ;
- 7) Le lieu et la date du décès ;
- 8) Le nom, la date de naissance et celle du mariage de l'épouse ;
- 9) Les noms des enfants bénéficiaires d'allocations familiales ainsi que leur date de naissance ;
- 10) Le numéro d'affiliation de l'employeur ;
- 11) Le nom ou la raison sociale de l'employeur.

Article 14 :

L'employeur qui ne se soumet pas aux dispositions relatives aux formalités d'affiliation des employeurs et d'immatriculation des travailleurs est passible des peines d'amende prévues à l'article 57 du Décret-loi du 29 juin 1961 organique de la sécurité sociale.

Chapitre III : Détermination des cotisations dues en matière de pensions et de risques professionnels

Section 1 : Assiette des cotisations

Article 15 : Au sens du présent Arrêté, on entend par :

- « assiette des cotisations » : la rémunération du travailleur sur laquelle les cotisations sont perçues ;
- « rémunération » : la somme représentative de l'ensemble des gains susceptibles d'être évalués en espèces et fixés par accord ou par les dispositions légales et réglementaires qui sont dus en vertu d'un contrat de travail, par un employeur à un travailleur.

Cette somme comprend notamment :

- Le salaire ou traitement ;
- Les commissions ;
- L'indemnité de vie chère ;
- Les primes ;
- La participation aux bénéfices ;
- Les sommes versées au titre de gratification ou de mois complémentaires ;
- La valeur des avantages en nature ;
- Les allocations familiales pour la partie ne dépassant le montant légal ;
- L'allocation de congé ou l'indemnité compensatoire de congé ;

- Les sommes payées par l'employeur pendant l'incapacité de travail et pendant la période précédent et suivant l'accouchement ;
- Les sommes payées au titre de prestations en extra-horaires.

Ne sont pas éléments de la rémunération :

- Les soins de santé ;
- Les allocations familiales légales ;
- Les frais de voyage ainsi que les avantages accordés exclusivement en vue de faciliter au travailleur l'accomplissement de ses fonctions ;
- L'indemnité de transport ;
- L'indemnité de logement ou logement en nature.

Section 2 : Calcul des cotisations

Article 16 :

Les cotisations sont dues pour chaque mois au cours duquel se situent une période de services effectifs, une période de congés rémunérés ou toute autre période pour laquelle l'employeur est tenu au paiement de tout ou partie de la rémunération en fonction des dispositions légales.

Article 17 :

Pour les travailleurs assimilés visés à l'article 2 du présent Arrêté, les cotisations et els prestations sont calculées sur base du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) ou sur la rémunération réelle si celle-ci est supérieure.

Article 18 :

Les taux de cotisations sont fixés comme suit, et ce, pour toute l'étendue de la République Démocratique du Congo :

- 1) 7% pour la branche des pensions dont la répartition est de :
 - 3,5 % à charge du travailleur
 - 3,5 % à charge de l'employeur ;
- 2) 1,5 % pour la branche des risques professionnels à charge exclusive de l'employeur ;
- 3) 4% pour la branche des allocations familiales à charge exclusive de l'employeur.

Les allocations familiales sont attribuées à l'assuré pour chacun des enfants à charge dans la limite de six (06) enfants.

Chapitre IV : Perception et versement des cotisations

Section 1 : Déclaration des rémunérations et des cotisations destinées à l'Institut National de Sécurité Sociale

Article 19 :

L'employeur établit pour chaque Centre de gestion territorialement compétent quel que soit le nombre de sièges d'exploitation de son entreprise existant dans le ressort de ce centre, une déclaration de versement en triple exemplaires indiquant :

- 1) Les noms, post-noms et adresse de l'employeur, la dénomination ou la raison sociale de l'entreprise ainsi que le numéro d'affiliation qui lui a été attribué ;
- 2) Le ou les sièges d'exploitation pour lesquels la déclaration est établie ;
- 3) La période à laquelle la déclaration se rapporte ;
- 4) Le montant total brut des sommes payées aux travailleurs ;
- 5) Le montant total des sommes payées aux travailleurs qui sont prises en considération pour le calcul des cotisations ;
- 6) Le montant total des cotisations dues ;
- 7) Le nombre de travailleurs occupés au dernier jour de la période dans le ou les sièges d'exploitation auxquels la déclaration se rapporte ;
- 8) Le nombre d'enfants bénéficiaires d'allocations familiales au dernier jour de la période pour le ou les sièges d'exploitation auxquels la déclaration se rapporte ;
- 9) La date et le mode de paiement à l'Institut du montant des cotisations dues.

Article 20 :

L'employeur est tenu de joindre à la déclaration du versement visé à l'article précédent le double des feuilles de paie établie pour les travailleurs qu'il occupe.

Lesdites feuilles de paie doivent comporter les mentions ci-dessous :

- 1) Le numéro d'ordre du travailleur, s'il lui en est attribué un dans l'établissement ou l'entreprise ;
- 2) Les noms et prénoms du travailleur en majuscule d'imprimerie ;
- 3) L'emploi et la catégorie professionnelle ;
- 4) Le numéro d'affiliation à l'Institut National de Sécurité Sociale ;

- 5) Le salaire horaire, journalier ou mensuel ;
- 6) Le nombre d'heures ou de jours pour lesquels le salaire est payé à 100 pour cent.
- 7) La rémunération totale à payer de ce chef pour la période à laquelle se rapporte le décompte ;
- 8) Le nombre des heures supplémentaires effectuées ;
- 9) Les taux auxquels sont payées les heures supplémentaires ;
- 10) Le montant total à payer pour les heures supplémentaires ;
- 11) Les suppléments éventuellement payés pour le travail du dimanche et des jours fériés légaux ;
- 12) Les primes éventuelles ;
- 13) Les arriérés de rémunération, portés sous la rubrique « divers » et accompagnés le cas échéant, d'une note sous la rubrique « Observations » ;
- 14) Le nombre de jours de congés payés ;
- 15) Le taux journalier de l'allocation de congé ;
- 16) Le total de l'allocation due pour le congé ;
- 17) Le nombre de jours pour lesquels le salaire est payé aux deux tiers en cas de maladie ou d'accident ;
- 18) Le taux journalier de salaire, en cas de maladie ou d'accident ;
- 19) Le total du salaire pour les journées d'incapacité ;
- 20) Le total de la rémunération brute, c'est-à-dire le total des mentions visées ci-dessus sous les numéros 7, 10, 12, 13, 16 et 19 ;
- 21) La cotisation retenue à charge du travailleur pour la pension ;
- 22) Le montant des indemnités compensatoires ;
- 23) Le montant des avances hebdomadaires ou autres ;
- 24) Les déductions pour motifs divers, accompagnés d'une note dans la rubrique fiscale ;
- 25) La retenue fiscale ;
- 26) Le total des déductions, c'est-à-dire le total des montants visés sous les numéros 21, 22, 23, 24 et 25 ci-dessus ;
- 27) Le nombre d'enfants pour lesquels les allocations familiales sont dues ;
- 28) Le nombre de jours donnant droit à des allocations familiales, c'est-à-dire le total des

nombre visés ci-dessus sous les numéros 6, 14 et 17 ;

- 29) Le taux journalier des allocations familiales ;
- 30) Le montant total des allocations familiales à payer ;
- 31) Le montant à payer ;
- 32) Le montant pris en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;
- 33) Les observations.

Ces documents doivent être adressés au Centre de gestion de l'INSS territorialement compétent dans le mois civil qui suit celui auquel les cotisations se rapportent.

Tous les employeurs sont soumis au régime de compensation des allocations familiales et sont tenus d'adresser au Centre de gestion de l'INSS territorialement compétent dans les délais prévus au paragraphe précédent de cet article deux exemplaires du Modèle V tenant lieu de feuille de paie.

Article 21 :

Pour les travailleurs qui ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives au contrat de travail et pour lesquels des cotisations sont dues, l'employeur doit joindre à la déclaration de versement un document qui doit contenir les renseignements suivants :

- 1) Les noms et prénoms de l'employeur, de l'Etablissement ou de l'Ecole, la dénomination ou raison sociale de l'entreprise, ainsi que numéro d'affiliation qui lui a été attribué ;
- 2) Le ou les sièges d'exploitation pour lesquels le document est établi ;
- 3) La période à laquelle le document se rapporte ;
- 4) Les noms et prénoms des travailleurs assimilés ;
- 5) Le numéro de la carte de sécurité sociale attribué à chaque travailleur ;
- 6) Le montant des sommes payées à chaque travailleur en exécution du contrat ;
- 7) Le montant des sommes payées à chaque travailleur qui est pris en considération pour le calcul des cotisations ;
- 8) Pour chaque travailleur, le montant de la cotisation personnelle prélevée par l'employeur ;
- 9) Le montant total des sommes indiquées pour l'ensemble des travailleurs respectivement sous les numéros 6 et 7 ci-dessus.

Article 22 :

La déclaration de versement doit être établie pour chaque mois au cours duquel le personnel a été employé. Si aucun travailleur n'a été employé au cours du mois considéré, l'employeur est tenu d'en faire état dans les quinze jours au Centre de gestion de l'INSS territorialement compétent.

Article 23 :

Lorsque l'employeur n'a pas envoyé les documents précités dans le délai imparti, le montant des cotisations dues est déterminé d'office sur base de la dernière déclaration de versement, majoré de 30% des rémunérations soumises à cotisation ;

Article 24 :

En cas de présentation des pièces probantes et ayant satisfait l'Institut le montant payé en plus sera remboursé à l'employeur.

L'INSS procède aussi au recouvrement des cotisations dont les employeurs seraient redevables en sus de la cotisation déterminée d'office.

Section 2 : Versement des cotisations à l'INSS**Article 25 :**

L'employeur est débiteur vis-à-vis de l'INSS de l'ensemble des cotisations dues. Il est le seul responsable de leur versement, y compris de la part mise à la charge du travailleur ainsi que le montant des prélèvements qu'il a omis d'effectuer au moment du paiement de la rémunération.

La cotisation de l'employeur reste définitivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit.

Article 26 :

Si un travailleur a été occupé successivement au service de deux ou de plusieurs employeurs, chacun des employeurs est responsable du versement des cotisations correspondant à la rémunération qu'il a payée à l'intéressé.

Article 27 :

Quel que soit le nombre de salariés occupés dans l'entreprise, tout employeur doit créditer le compte de l'INSS des cotisations dues, dans les 30 jours suivant le mois civil auquel elles se rapportent.

Article 28 :

En cas de cessation d'activité, le paiement des cotisations est exigible immédiatement.

Article 29 :

Le versement des cotisations s'effectue par compte bancaire ou au guichet indiqué par le Centre de gestion de l'INSS territorialement compétent. L'ordre de virement ou le bulletin de versement précisera :

- 1) Les noms, post-noms, prénoms ou la raison sociale de l'employeur ;
- 2) Le numéro d'affiliation de l'employeur ;
- 3) Le mois concerné ;
- 4) Le nombre de travailleurs ;
- 5) Le montant de la cotisation versée.

Article 30 :

L'employeur doit tenir à la disposition de la Délégation Syndicale ou des représentants des travailleurs de l'entreprise là où la Délégation Syndicale n'existe pas, la preuve du versement des sommes dues à l'INSS.

L'INSS informera la Délégation Syndicale ou les représentants des travailleurs de l'entreprise de tout non versement des sommes qui lui sont dues.

Article 31 :

L'employeur qui ne verse pas les cotisations dans le délai imparti est passible d'une majoration de 0,5% du montant des cotisations dues par jour de retard.

La date de versement à prendre en considération pour le calcul de la majoration de retard est celle à laquelle le compte bancaire de l'INSS est crédité du montant dû.

Toutefois, aucune majoration de retard ne peut être mise à charge de l'employeur de bonne foi établissant que le retard de crédit du compte de l'INSS est dû à des circonstances qui lui sont étrangères.

Chapitre V : Recouvrement des sommes dues**Section 1 : Mise en recouvrement****Article 32 :**

La mise en recouvrement des sommes dues par les employeurs est déclenchée dès la constatation par l'INSS de la défaillance de l'employeur. Elle consiste en l'envoi ou la présentation par un contrôleur de l'INSS d'un relevé de compte réclamant le paiement des Sommes Dues à l'INSS. Le relevé de compte certifié et signé par le

responsable du Centre de gestion de l'INSS territorialement compétent, tient lieu de mise en demeure.

Article 33 :

Le relevé de compte comporte notamment :

- 1) Les nom et post-noms ou prénoms de l'employeur ou la raison sociale de l'entreprise ;
- 2) L'adresse complète (rue, localité, secteur, district, territoire, commune, ville, province) de l'employeur ;
- 3) Le numéro d'affiliation de l'employeur ;
- 4) La ou les périodes à laquelle ou auxquelles se rapportent les sommes dues ;
- 5) Le total et le détail des sommes dues.

Article 34 :

L'action en recouvrement des sommes dues est prescrite dix ans après le premier jour du mois suivant celui auquel se rapportent les sommes dues.

Section 2 : Recouvrement contentieux

Article 35 :

Si le relevé de compte valant mise en demeure reste sans effet à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de sa réception par l'employeur, le Centre de gestion de l'INSS territorialement compétent établit un relevé des sommes dues valant titre authentique.

Le titre authentique est certifié et rendu exécutoire par le Ministre, ayant l'Emploi, le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions ou le Directeur général de l'INSS par délégation ;

Le titre authentique permet les saisies prévues par les articles 153 et suivants de l'Acte uniforme de l'OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.

Article 36 :

Le titre authentique doit mentionner :

- 1) Les nom, post-noms ou prénoms de l'employeur ou la raison sociale de l'entreprise, le numéro d'affiliation de l'employeur à l'INSS, la boîte postale et l'adresse complète (rue, localité, secteur, district, territoire, commune, ville, province) de l'entreprise concernée ;
- 2) Le total des cotisations dues et des majorations de retard ou autres pénalités arrêtées à la date de l'établissement du titre, déduction faite des sommes déjà versées.

Article 37 :

L'employeur qui conteste le bien-fondé du titre authentique dispose d'un délai de trois mois, à compter de la signification de ce relevé, pour introduire son recours devant la Direction Générale de l'INSS. Passé ce délai, l'employeur est réputé avoir accepté le titre authentique.

Le recours doit être déposé ou adressé sous pli recommandé, le cachet de la poste faisant foi de la date d'envoi.

Si le recours est accepté et reconnu fondé, aucune majoration ne sera due pour la période allant de la date de la signification du titre authentique à celle de la notification de la décision de l'INSS. Dans le cas contraire, le cours de majoration est maintenu.

Chapitre VI : Assurance volontaire à la branche des pensions

Section 1 : Demande d'adhésion

Article 38 :

Toute personne qui, ayant été soumise au régime de sécurité sociale pendant cinq ans au moins, dont six mois consécutifs à la date où elle cesse de remplir les conditions d'assujettissement obligatoire, a la faculté de demeurer volontairement couverte pour la branche des pensions à condition d'en faire la demande.

Article 39 :

La demande d'adhésion à l'assurance volontaire définie à l'article 38 du présent Arrêté est adressée par la personne intéressée au Centre de gestion de l'INSS territorialement compétent, conformément au modèle établi par cet organisme.

Elle comporte :

- 1) Le numéro de la carte de sécurité sociale pour travailleur ;
- 2) Les nom, post-noms ou prénoms du demandeur ;
- 3) Les nom, post-noms du père et de la mère du demandeur ;
- 4) Le sexe du demandeur ;
- 5) Le lieu et la date de naissance ;
- 6) Le lieu d'origine (localité, secteur, district, territoire, commune, ville, province) ou la nationalité pour les étrangers ;

- 7) L'adresse complète (rue, localité, secteur, district, territoire, commune, ville, province) et l'adresse postale du demandeur ;
- 8) Le numéro d'affiliation, le nom ou la raison sociale du dernier employeur ;
- 9) La date de cessation définitive de toute activité salariée ;
- 10) La profession actuelle du demandeur ;
- 11) Les revenus professionnels annuels du demandeur devant servir de base au calcul des cotisations et à celui des prestations ;
- 12) Le nombre d'enfants susceptibles de bénéficier des allocations familiales.

La demande n'est recevable que si elle est formulée dans le délai de six mois qui suit la date à laquelle l'assujettissement obligatoire a pris fin.

Article 40 :

Après examen de la situation du requérant, le Centre de gestion territorialement compétent de l'INSS notifie dans un délai de trente jours sa décision à l'intéressé ainsi que le montant mensuel qui sera dû, complété le cas échéant, du rappel de cotisations nécessaires pour éviter toute rupture de continuité dans la période d'assurance.

En cas de refus, le requérant peut introduire un recours auprès de la Direction Générale de l'INSS dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la décision.

Les droits et obligations de l'assuré volontaire prennent effet au lendemain de la date de la cessation d'activité salariée.

L'assuré volontaire conserve le numéro de la carte de sécurité sociale pour travailleur qui lui a été attribué lors de son immatriculation en qualité de travailleur ou de travailleur assimilé telle qu'elle est déterminée à la section 1 du Chapitre 1^{er} du présent Arrêté.

Section 2 : Versement des cotisations

Article 41 :

Les cotisations de l'assurance volontaire sont entièrement à la charge de l'assuré.

Le taux des cotisations est celui de l'assurance obligatoire pour la branche des pensions.

Article 42 :

Les cotisations sont exigibles à compter du premier jour du mois civil qui suit la demande d'adhésion à

l'assurance volontaire. Elles peuvent être réglées par anticipation pour l'année civile entière, à la demande de l'assuré.

Les obligations de l'assuré volontaire cessent dès le mois civil qui suit l'entrée en jouissance de la pension de vieillesse.

Le règlement des cotisations donne lieu à l'envoi ou à la remise par le Centre de gestion de l'INSS territorialement compétent d'une attestation de paiement.

Article 43 :

L'assuré qui s'abstient de verser la cotisation mensuelle à l'échéance prescrite ci-dessus, est radié de l'assurance volontaire. Toutefois, la radiation ne peut être qu'après envoi, par le Centre de gestion de l'INSS territorialement compétent d'un avertissement, par lettre avec accusé de réception, invitant l'intéressé à régulariser sa situation dans les trente jours à compter de la réception de cet avertissement.

Article 44 :

L'assuré volontaire a la faculté de demander la résiliation de son assurance, par lettre avec accusé de réception au Centre de gestion de l'INSS territorialement compétent.

La résiliation prend effet à compter du premier jour du mois civil qui suit la demande.

Article 45 :

Les cotisations de l'assurance volontaire ne sont pas dues pendant la période du service militaire obligatoire et celle d'appel ou de rappel sous les drapeaux.

Chapitre VII : Dispositions finales

Article 46 :

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent Arrêté qui entre en vigueur le premier jour du mois civil qui suit la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 10 décembre 2012.

Modeste BAHATI LUKWEBO.

JOURNAL OFFICIEL

de la

République Démocratique du Congo
Cabinet du Président de la République

Conditions d'abonnement, d'achat du numéro et des insertions

Les demandes d'abonnement ainsi que celles relatives à l'achat de numéros séparés doivent être adressées au Service du Journal Officiel, Cabinet du Président de la République, B.P. 4117, Kinshasa 2.

Les montants correspondant au prix de l'abonnement, du numéro et des insertions payantes sont payés suivant le mode de paiement des sommes dues à l'Etat.

Les actes et documents quelconques à insérer au Journal Officiel doivent être envoyés au Journal Officiel de la République Démocratique du Congo, à Kinshasa/Gombe, Avenue Colonel Lukusa n° 7, soit par le Greffier du Tribunal s'il s'agit d'actes ou documents dont la loi prescrit la publication par ses soins, soit par les intéressés s'il s'agit d'acte ou documents dont la publication est faite à leur diligence.

Les abonnements sont annuels ; ils prennent cours au 1^{er} janvier et sont renouvelables au plus tard le 1^{er} décembre de l'année précédant celle à laquelle ils se rapportent.

Toute réclamation relative à l'abonnement ou aux insertions doit être adressée au Service du Journal Officiel, B.P. 4117, Kinshasa 2.

Les missions du Journal Officiel

Aux termes des articles 3 et 4 du Décret n° 046-A/2003 du 28 mars 2003 portant création, organisation et fonctionnement d'un service spécialisé dénommé «Journal Officiel de la République Démocratique du Congo», en abrégé «J.O.R.D.C. », le Journal Officiel a pour missions :

- 1°) la publication et la diffusion des textes législatifs et réglementaires pris par les Autorités compétentes conformément à la Constitution ;
- 2°) la publication et la diffusion des actes de procédure, des actes de sociétés, d'associations et de protêts, des partis politiques, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique, de commerce et de service ainsi que tout autre acte visé par la loi ;
- 3°) la mise à jour et la coordination des textes législatifs et réglementaires.

Il tient un fichier constituant une banque de données juridiques.

Le Journal Officiel est dépositaire de tous les documents imprimés par ses soins et en assure la diffusion aux conditions déterminées en accord avec le Directeur de Cabinet du Président de la République.

La subdivision du Journal Officiel

Subdivisé en quatre Parties, le Journal Officiel est le bulletin officiel qui publie :

dans sa Première Partie (bimensuelle) :

- les textes légaux et réglementaires de la République Démocratique du Congo (les Lois, les Ordonnances-Lois, les Ordonnances, les Décrets et les Arrêtés Ministériels...) ;
- les actes de procédure (les assignations, les citations, les notifications, les requêtes, les jugements, arrêts...) ;
- les annonces et avis.

dans sa Deuxième Partie (bimensuelle) :

- les actes de sociétés (statuts, procès-verbaux des Assemblées Générales) ;
- les associations (statuts, décisions et déclarations) ;
- les protêts ;
- les statuts des partis politiques.

dans sa Troisième Partie (trimestrielle) :

- les brevets ;
- les dessins et modèles industriels ;
- les marques de fabrique, de commerce et de service.

dans sa Quatrième Partie (annuelle) :

- les tableaux chronologique et analytique des actes contenus respectivement dans les Première et Deuxième Parties ;

numéros spéciaux (ponctuellement) :

- les textes légaux et réglementaires très recherchés.

E-mail : journalofficiel@hotmail.com

Sites : www.journalofficiel.cd

www.glin.gov

Dépôt légal n° Y 3.0380-57132